

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3351/2531

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง สุมล แซ่เฮ้ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1601

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานะทายาทผู้ตายซึ่งเป็นลูกหนี้ได้รับผิดชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ จำเลยจะยกข้อต่อสู้ว่า จำเลยไม่ได้รับมรดกผู้ตายไม่มีทรัพย์สินตกทอดแก่ทายาทและจำเลยไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกเพื่อเป็นเหตุตัดอำนาจฟ้องของโจทก์หาได้ไม่เพราะข้ออ้างดังกล่าวหากเป็นความจริงก็เป็นเรื่องต้องว่ากันในระดับบังคับคดีทั้งทายาทไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 อยู่แล้ว

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองในฐานะทายาทผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดก ของผู้ตายร่วมกันชำระหนี้จำนวน 58,698.06 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่ได้เป็นผู้รับมรดกผู้ตายไม่มีทรัพย์สินมรดกให้ทายาท ผู้ตายจะเป็นหนี้โจทก์หรือไม่ไม่ทราบและไม่เกี่ยวข้องกับจำเลย ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองในฐานะทายาทร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ว่า นายท่วนจิ่น แซ่อึ้ง เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี จำนวน 54,240.50 บาท นายท่วนจิ่นถึงแก่กรรมเมื่อเดือนสิงหาคม 2523 จำเลยที่ 1 เป็นภริยา จำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายท่วนจิ่นผู้ตาย จำเลยทั้งสองจึงเป็นทายาทของผู้ตาย มีปัญหาในชั้นฎีกาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองเพียงข้อเดียวว่า จำเลยทั้งสองในฐานะทายาทจะต้องรับผิดชอบหนี้ดังกล่าวของผู้ตายให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 วรรคแรก บัญญัติว่า "เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกแก่ทายาท" หนี้เงินดังกล่าวเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของผู้ตายที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์จึงเป็นมรดกตามมาตรา 1600 และตกทอดไปยังทายาท ดังนั้นจำเลยทั้งสองในฐานะทายาทต้องรับผิดชอบหนี้ดังกล่าวของผู้ตายให้แก่โจทก์ข้อที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยไม่ได้รับมรดกของผู้ตายผู้ตายไม่มีทรัพย์สินตกทอดแก่ทายาท และจำเลยไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกนั้น หากเป็นความจริงก็เป็นปัญหาที่จะว่ากันในชั้นบังคับคดีเพราะทายาทไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตามมาตรา 1601 ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุตัดอำนาจฟ้องของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะทายาทชำระหนี้ให้แก่โจทก์ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สงฆ์ สุขะปณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ